CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

- *Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;*
- *Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;*
- *Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;*

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): THẠCH NGUYÊN PHONG
CMND/CCCD số : 079093015131
Cơ quan cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Ngày cấp : 15/01/2020
Nơi ĐKTT : 47/102/2A Trần Quốc Toản, phường 8, Q3, TP.HCM
Số điện thoại:

BÊN THUÊ (Bên B) : PHÙNG THỊ CẨM CHI
CMND/CCCD số : 019188004331
Cơ quan cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Ngày cấp : 22/07/2024
Nơi ĐKTT : Tổ 12, Phú Xá, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Số điện thoại: 0933371668

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là ***"Hai Bên", "Các Bên"*** ;
Sau khi thảo luận, Các Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (**"Hợp Đồng"**), các bên đều đảm bảo có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê toàn bộ diện tích căn nhà tại địa chỉ 01 Tản Viên, phường 02, quận Tân Bình để kinh doanh căn hộ và cho thuê, khai thác kinh doanh mặt bằng.

Căn nhà kết cấu gồm: 1 trệt, 5 tầng và 1 tum; Diện tích: 103,8 m2

Scanned with CamScanner

1.2. Bên A cam kết là chủ sở hữu và có quyền cho thuê lại toàn bộ phần diện tích đã nêu tại Điều 1.1

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày 01 tháng 04 năm 2025;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây. Phụ lục bàn giao tài sản ghi rõ cụ thể tình trạng, số lượng và hạng mục bàn giao

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là 60 tháng kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A luôn ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 4. Đặt cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là 350.000.000 **VNĐ** *(bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu Việt Nam Đồng)*. Tiền đặt cọc này sẽ được giao ngay khi ký bản hợp đồng này.

Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Thỏa thuận đặt cọc có hiệu lực cùng lúc với hợp đồng thuê nhà.

4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán Tiền Thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản hoặc các hình thức tương tự văn bản như: email, tin nhắn,… mức chi phí không bao gồm chi phí hao mòn tự nhiên.

4.4. Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục

Scanned with CamScanner

thiệt hại (nếu có) ngoại trừ trường hợp hao mòn tự nhiên, thời gian hoàn lại tiền đặt cọc trong vòng 07 ngày kể từ ngày Chấm dứt Hợp đồng.

Điều 5. Tiền thuê nhà:

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là:

Thời gian từ 01/04/2025 – 31/03/2026: 75.000.000 VNĐ/tháng *(Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu Việt nam đồng)*

Thời gian từ 01/04/2026 – 31/03/2027: 80.000.000 VNĐ/tháng *(Bằng chữ: Tám mươi triệu Việt nam đồng)*

Thời gian từ 01/04/2027 – 31/03/2029: 85.000.000 VNĐ/tháng *(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu Việt nam đồng)*

Thời gian từ 01/04/2029 – 31/03/2030: 90.000.000 VNĐ/tháng *(Bằng chữ: Chín mươi triệu Việt nam đồng)*

5.2 Tiền Thuê nhà không bao gồm mọi chi phí sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh, internet,… Các khoản này sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế hàng tháng.

Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê được thanh toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 15 (mười lăm) mỗi tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp bên B thanh toán trễ quá 5 ngày so với thời hạn thanh toán sẽ bị chịu lãi 0,1%/ngày tính trên số tiền cần thanh toán kể từ ngày chậm thanh toán. Trường hợp bên B thanh toán trễ quá 15 ngày so với thời hạn thanh toán và không có báo trước cho bên A biết lý do và được sự chấp thuận của bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không có nghĩa vụ đền bù và hoàn trả lại cọc cho bên B.

Thông tin thanh toán:

Số tài khoản: 0331000402302

Ngân hàng: ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tên chủ tài khoản: Thach Nguyen Phong

Scanned with CamScanner

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

7.1. Quyền của Bên Cho Thuê:

- Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng
- Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do Bên B gây ra.
- Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải chịu bất cứ nghĩa vụ, đền bù nào với bên B khi bên B vi phạm hợp đồng này.

7.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

- Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;
- Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;
- Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.
- Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.
- Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Đảm bảo hợp đồng cho thuê với bên B là duy nhất, không có đơn vị thứ 3 (trong phạm vị hợp đồng) nào khác cùng thuê tài sản trong thời gian bên B thuê.
- Hỗ trợ bên B trong việc sửa chữa, bảo trì những vấn đề liên quan đến kết cấu nhà hoặc đường đi âm của hệ thống điện nước trong phạm vi hợp đồng.
- Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:

8.1. Quyền của Bên Thuê:

- Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp Đồng;
- Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm hoạt động kinh doanh cho thuê lại hợp pháp;
- Được phép vận hành tòa nhà theo dạng ngành nghề: cho thuê căn hộ (khu vực đã ngăn phòng và thiết kế sẵn) và kinh doanh café, ăn sáng, ăn trưa take away, shop, studio ở khu vực mặt bằng

8.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

- Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

Scanned with CamScanner

- Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;
- Trả lại Diện Tích Thuê và toàn bộ trang thiết bị, nội thất (với tình trạng như bên A đã bàn giao cho bên B ban đầu, trừ những trường hợp hao mòn tự nhiên) cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc chấm dứt Hợp Đồng Thuê;
- Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;
- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hoạt động kinh doanh của bên B

Điều 09. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:

Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 90 (chín mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc chấm dứt Hợp Đồng trái quy định. Đồng thời trong Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng không do lỗi bên B, Bên A phải bồi thường một khoản bằng tiền cọc và hoàn lại tiền cọc cho Bên B và bên B không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào. Trường hợp bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng không do lỗi bên A thì Bên B sẽ không được hoàn lại cọc, đồng thời phải có nghĩa vụ thanh toán những chi phí trong quá trình vận hành chưa thanh toán (nếu có)

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

10.1. Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Vào ngày hết hạn hợp đồng

b. Trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, thiên tai, giải tỏa, lũ lụt, dịch bệnh cộng đồng (có quyết định của chính phủ Việt Nam)

Trong các trường hợp trên, Bên A sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho Bên B sau khi trừ các khoản chưa thanh toán cho bên A và hóa đơn điện nước, chi phí vận hành (nếu có)

c. Thanh toán chậm theo quy định của Điều 6 tại hợp đồng này

Trong trường hợp này, bên A sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc cho bên B.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Hai bên cùng ký kết;

Scanned with CamScanner

- Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp Đồng này trên tinh thần hợp tác, thiện chí.
- Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có giá trị pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.
- Hợp Đồng bao gồm 06 trang và phụ lục bàn giao tài sản, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN CHO THUÊ	BÊN THUÊ
THACH NGUYỄN PHONG	Phùng Thị Cẩm Chi
(*ký và ghi rõ họ tên*)	(*ký và ghi rõ họ tên*)

Scanned with CamScanner